ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, representado pelo Advogado-Geral da União (artigo 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, com a redação dada pela MP nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001), com fundamento no artigo 103, I, da Constituição, bem como na Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, vem, perante essa Suprema Corte, ajuizar

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

com pedido de medida cautelar, tendo por objeto (*i*) o **artigo 1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002**; (*ii*) o **artigo 1º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003**; e (*iii*) o **artigo 2º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998**, dispositivos que permitem a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre a receita ou faturamento, o que faz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

1. DO OBJETO DA AÇÃO

1. A presente ação pretende obter dessa Corte Suprema a declaração da constitucionalidade dos **artigos 1º da Lei nº 10.637/2002**; **1º da Lei nº 10.833/2003**; e **2º da Lei nº 9.718/1998**. Eis o teor das referidas disposições legais:

> **Lei nº 10.637/2002.**
>
> Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
>
> **Lei nº 10.833/2003.**
>
> Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
>
> **Lei nº 9.718/1998.**
>
> Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.

2. A análise da constitucionalidade do objeto da demanda se faz necessária para a manutenção da coerência do Sistema Tributário Nacional previsto na Constituição de 1988.

3. A Carta Republicana instituiu, em seu artigo 195, as chamadas contribuições sociais de seguridade social, destinadas a financiar a seguridade social, tendo estabelecido, neste dispositivo, os seus fatos geradores. Confira-se:

> Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

> I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)*
> a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)*
> b) a receita ou o faturamento; *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)*
> c) o lucro; *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)*
>
> II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)*
>
> III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
>
> IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)*
>
> V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)*

4. O delineamento dessas contribuições, por sua vez, foi fixado no artigo 149 da Lei Maior:

> Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
>
> § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)*
>
> § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)*
>
> § 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos

> aposentados e dos pensionistas. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)*
>
> § 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)*
>
> § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)*
> I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)*
> II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; *(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)*
> III - poderão ter alíquotas: *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)*
> a) *ad valorem*, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)*
> b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)*
>
> § 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)*
>
> § 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. *(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)*

5. A contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) se amparam nas sobreditas disposições e detêm, como fato gerador, a receita ou faturamento.

6. Os dispositivos cuja constitucionalidade ora se busca ver afirmada por essa Suprema Corte definem os conceitos de receita e de faturamento. Enquanto as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 tratam das aludidas contribuições com incidência não cumulativa, a Lei nº 9.718/1998 regula os mesmos tributos sob a sistemática cumulativa.

7. Esse Excelso Tribunal se debruçou diversas vezes sobre o conceito de

faturamento para estabelecer o alcance da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.

8. Originalmente, a controvérsia foi entabulada nos Recursos Extraordinários nº 357.950[1], nº 390.840[2], nº 358.273[3], nº 346.084[4] e nº 336.134[5], nos quais houve debates aprofundados a respeito dos conceitos de faturamento e receita bruta, que resultaram na declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei 9.718/1998[6]. Naqueles precedentes formou-se o entendimento de que a lei infraconstitucional alargou a definição de faturamento prevista no Texto Constitucional.

9. Na sequência, o julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral, realizado no Recurso Extraordinário nº 574.706[7], contribuiu, em alguma medida, para a formação da hermenêutica do Sistema Tributário previsto na Constituição

---

[1] Decisão disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20357950%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[2] Decisão disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20390840%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[3] Decisão disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20358273%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[4] Decisão disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20346084%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[5] Decisão disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20336134%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[6] "*Art. 3º O faturamento a que se refere o art. 2º compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977.*
§ 1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas." (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009) (Grifou-se).

[7] Decisão disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20574706%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>*. Acesso em 21 mai. 2025.

quanto à matéria. Neste precedente, também foi colocada em questão a composição da grandeza do faturamento ou receita como elemento para a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS. Entretanto, o que estava em pauta no caso era a possibilidade de o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente na operação que dá origem ao faturamento ou receita, compor a base de cálculo daquelas contribuições.

10. Firmou-se, afinal, a tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, de modo que o valor relativo ao imposto estadual deve ser excluído do faturamento ou da receita para incidência das contribuições em questão.

11. Nessa esteira, diversas outras teses jurídicas passaram a ser aventadas em processos judiciais utilizando como parâmetro o precedente firmado no Tema 69 de Repercussão Geral, nas quais se vem defendendo que, se o ICMS deve ser excluído da definição constitucional de receita ou faturamento, outros valores também devem ser descontados, sob o mesmo fundamento, seja do PIS e da COFINS, seja até mesmo de outros tributos.

12. Ocorre que, em muitos casos, essas teses, embora pretendam se equiparar àquela firmada no aludido Tema 69 de Repercussão Geral, com ela não guardam correspondência.

13. No âmbito desse Supremo Tribunal Federal, pode-se mencionar, a título de exemplo, os seguintes casos que foram afetados ao Plenário Virtual para a definição a respeito da existência ou não de repercussão geral, e que buscam a utilização da *ratio decidendi* do referido tema:

- **Tema 75:** Dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na apuração da sua própria base de cálculo e da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Resultado: É constitucional a proibição de deduzir-se o valor da CSLL do montante apurado como lucro real, que constitui a base de cálculo do IRPJ.[8]
- **Tema 118:** Inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na base de cálculo do PIS e da COFINS. Resultado: repercussão geral reconhecida. Mérito ainda não julgado.[9]
- **Tema 843:** Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal. Mérito ainda não definitivamente julgado. Processo destacado do Plenário Virtual.[10]
- **Tema 1024:** Inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito. Resultado: É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na

---

[8] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%2058252 5>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[9] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%2059261 6>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[10] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%2083581 8>*. Acesso em 21 mai. 2025.

base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito.[11]

- **Tema 1048:** Inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Resultado: É constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB.[12]
- **Tema 1067:** Inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. Resultado: reconhecida a repercussão geral, mérito ainda não julgado.[13]
- **Tema 1098:** Inclusão do montante correspondente ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo substituído tributário. Resultado: ausência de repercussão geral.[14]
- **Tema 1111:** Inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da

---

[11] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%201049811>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[12] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%201187264>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[13] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%201233096>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[14] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%201258842>*. Acesso em 21 mai. 2025.

contribuição ao PIS e da COFINS. Resultado: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.[15]

- **Tema 1135:** Inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Resultado: É constitucional a inclusão do ISSQN na base de cálculo da CPRB.[16]
- **Tema 1379:** Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido. Resultado: ausência de repercussão geral.[17]

14. Observe-se que, em algumas das hipóteses acima citadas, embora houvesse o fundamento de que a tese estaria respaldada no que foi decidido na apreciação do Tema 69, essa Suprema Corte entendeu pela ausência de repercussão geral. Em outros casos, a questão constitucional foi pautada para julgamento e teve seu mérito decidido. **Em três desses precedentes nos quais o mérito da causa foi julgado, o Plenário dessa Corte entendeu que a inclusão da grandeza questionada na definição de faturamento seria devida (Temas 1135, 1048 e**

---

[15] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%201244117>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[16] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=RE%201285845>*. Acesso em 21 mai. 2025.

[17] Disponível em *<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvance=true&classeNumeroIncidente=ARE%201524946>*. Acesso em 21 mai. 2025.

1024).

15. Nesse contexto, o ajuizamento da presente ação declaratória de constitucionalidade tem por objetivo solucionar a controvérsia judicial que se instaurou especialmente após o julgamento de mérito dos Temas 69, 1135, 1048 e 1024 de Repercussão Geral (além do RE nº 212.209, julgado em 23.06.1999[18], e do RE nº 582.461, julgado em 18.05.2011[19], que reconheceram a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio imposto), definindo-se a constitucionalidade da inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS das despesas realizadas pelas pessoas jurídicas, incluídos os tributos por ela pagos.

16. Não obstante a discordância da União quanto à decisão alcançada no Tema 69, tendo representado verdadeira virada jurisprudencial sobre o assunto, imperioso o reconhecimento de que as razões de decidir daquele caso devem ser interpretadas restritivamente, sendo aplicável especificamente na discussão da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, em decorrência das características típicas do recolhimento do tributo. Tais peculiaridades levaram essa Excelsa Corte a considerar que ele representaria mero repasse não integrante da receita ou do faturamento das empresas.

17. Registre-se, ainda, que a discussão específica relacionada à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS não é objeto desta demanda, já existindo, inclusive, previsão legal sobre o assunto, editada após o julgamento

---

[18] Disponível em <*https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20212209%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true*>. Acesso em 21 mai. 2025.

[19] Disponível em <*https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22RE%20582461%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true*>. Acesso em 21 mai. 2025.

do Tema 69. Com efeito, por meio da Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, o legislador incorporou a decisão dessa Suprema Corte, prevendo expressamente a exclusão do tributo estadual da incidência do PIS/COFINS.

2. DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE

18. A fim de atender ao disposto no artigo 14, inciso III, da Lei nº 9.868/1999[20], passa-se a demonstrar a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação das disposições que compõem o objeto da presente ação declaratória.

19. Sobre o tema, sabe-se que a ação declaratória de constitucionalidade não é o meio adequado para dirimir qualquer dúvida em torno da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, mas somente para corrigir uma situação particularmente grave de incerteza.

20. Em outras palavras, a análise do que se deve entender por controvérsia judicial relevante não pode se dissociar da finalidade da medida, qual seja, solucionar uma situação de insegurança jurídica sobre a validade da norma federal. A propósito, confira-se o entendimento de Christine Oliveira Peter da Silva[21]:

> A legitimação para agir em concreto (art. 14, III, da Lei n. 9.868/99) está intimamente relacionada com a finalidade da ação declaratória de constitucionalidade no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. É preciso lembrar que tal finalidade é a preservação da ordem jurídica constitucional, destinando-se, precipuamente, a afastar a insegurança

---

[20] "*Art. 14. A petição inicial indicará:*
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido;
II - o pedido, com suas especificações;
III - a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória."

[21] PETER DA SILVA, Christine Oliveira. *Ação declaratória de constitucionalidade: novas perspectivas para o século XXI.* In: FÉRES, Marcelo, CARVALHO, Paulo Gustavo Medeiros (coord.). *Processo nos Tribunais Superiores.* São Paulo: Saraiva, 2006, p. 483.

> jurídica ou estado de incerteza sobre a validade da lei ou ato normativo federal.

21. Cumpre destacar, ademais, quanto ao requisito da relevância da controvérsia judicial sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória, extraído do artigo 14 da Lei nº 9.868/1999, ser prescindível a existência de decisão declaratória de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei em demandas de controle difuso.

22. Com efeito, a jurisprudência dessa Suprema Corte reconhece a existência de controvérsia judicial também quando um dispositivo de lei é afastado no todo ou em parte, ainda que não haja declaração expressa de sua inconstitucionalidade.

23. Esse foi o entendimento adotado pela Suprema Corte no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. Naquela ocasião, o Tribunal reconheceu a presença da controvérsia judicial, muito embora o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de verbete sumular, viesse negando vigência ao objeto daquela demanda, qual seja, o artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/1993, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. Confira-se, a propósito, excerto do voto do Ministro MARCO AURÉLIO, que sustenta a dispensabilidade de pronunciamento judicial de constitucionalidade da norma:

> [...] gostaria de ressaltar certos aspectos que talvez possam levar a Corte a abrir esse embrulho.
> O primeiro, a declaratória de constitucionalidade é irmã gêmea da ação direta de inconstitucionalidade. Devemos encarar o que se contém na legislação ordinária de forma relativa, no que exige a demonstração inequívoca de controvérsia judiciária.
> O segundo aspecto está ligado à multiplicação de conflitos de interesse envolvendo a matéria. E conflitos de interesses em que, levando em conta a interpretação da Consolidação das Leis do Trabalho, na maioria das vezes [...], os processos, com ele, não chegam ao Supremo.

> Em terceiro lugar, **o que ocorreu na espécie? Uma declaração branca de inconstitucionalidade da Lei de Licitações**. E já glosamos essa espécie de assentamento de conflito de certa norma com a Carta Federal sem chegar-se ao incidente de inconstitucionalidade. Temos inclusive um verbete vinculante.
> **O** [...] **Tribunal Superior do Trabalho editou verbete que passou a ser observado pelas demais instâncias trabalhistas, isso no âmbito de uma disciplina judiciária, recomendável até certo ponto. Evidentemente, se formos esperar a demonstração inequívoca, inclusive com contagem de pronunciamento num sentido e noutro, jamais enfrentaríamos esse tema.**
> (ADC nº 16, Relator: CEZAR PELUSO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 06/12/2010, Publicação em 09/09/2011; grifou-se).

24. **Na espécie, a controvérsia jurisprudencial instaurada caracteriza-se pela existência de inúmeras demandas que visam utilizar a *ratio decidendi* que embasou a decisão dessa Suprema Corte ao julgar o Tema 69 de Repercussão Geral, questionando a base de incidência do PIS e da COFINS sobre diversos montantes, desde custos operacionais até custos tributários**.

25. Rememore-se que, no julgamento do aludido tema, restou firmada a tese de que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". Por outro lado, em ao menos quatro julgamentos do mérito de temas de repercussão geral que se enquadram na situação acima descrita, esse Excelso Tribunal não vislumbrou a existência de similitude capaz de ensejar a aplicação da mesma lógica presente nos fundamentos de decidir do Tema 69 (Tema 75, Tema 1024, Tema 1048 e Tema 1135), o que já indica a existência de controvérsia relevante sobre o assunto.

26. A configuração da controvérsia não se restringe a essa Corte Constitucional. Podem ser listados inúmeros casos que se encontram em discussão no âmbito do Poder Judiciário e que utilizam como fundamento os pressupostos elencados no Tema 69 de Repercussão Geral. Vejam-se os principais temas e o respectivo número de processos judiciais em tramitação detectados pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:

Tema SAJ/PGFN – Descrição da Tese		Número de Processos Judiciais Registrados no SAJ/PGFN(*)
1	1.2.5.1.2.6. Inclusão dos valores relativos ao efeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, na base de cálculo do IPI (Tema 1304 do STJ - REsp 2151903/RS , REsp 2151904/RS , REsp 2151907/RS.)	65
2	1.11.2.2.11.5. Inclusão do ICMS-ST, regime de substituição tributária, na base de cálculo de PIS/Cofins. Falta de interesse de agir ao substituto. Distinção do substituído que arca com mero custo financeiro. (TEMA 1098 RG - RE 1258842) (TEMA 1125 RR - REsp 1896678 e 1958265)	17.025
3	1.11.2.2.11.10. Inclusão do diferencial de alíquotas (DIFAL) do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS	1.633
4	1.11.2.2.11.16. Inclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP/FECOP -, previsto no art. 82, § 1º, do ADCT, na base de cálculo do PIS/COFINS	174
5	1.11.2.2.12.3. Inclusão de IRPJ/CSLL na base de cálculo do PIS/COFINS	1.286
6	1.11.2.2.12.5. Inclusão da contribuição previdenciária rural substitutiva - FUNRURAL - na base de cálculo do PIS/COFINS	338
7	1.11.2.2.12.6. Inclusão da contribuição previdenciária da agroindústria substitutiva na base de cálculo do PIS/COFINS	8
8	1.11.2.2.12.7. Inclusão da parcela da receita ou faturamento da empresa que corresponda ao ônus econômico do IPI (repassado por meio do preço da mercadoria ou serviço) na base de cálculo do PIS/COFINS	339
9	1.11.2.2.12.8. Inclusão dos valores retidos a título de tributos pelos tomadores de serviços na base de cálculo do PIS/COFINS	335
10	1.11.2.2.12.9. Inclusão dos valores referentes ao pagamento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) na base de cálculo do	376

	PIS/COFINS	
11	1.11.2.2.12.10. Inclusão da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários - CPP - na base de cálculo do PIS/COFINS	457
12	1.11.2.2.12.11. Inclusão da contribuição previdenciária retida pelo tomador do serviço na base de cálculo do PIS/COFINS, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91	329
13	1.11.2.2.12.12. Impossibilidade de exclusão do valor do piso mínimo do frete (instituído pela Lei 13.703/2018) da base de cálculo do PIS/COFINS	23
14	1.11.2.2.12.13. Inclusão dos valores de encargos setoriais cobrados pelas distribuidoras de energia elétrica e objeto de repasse a terceiros na base de cálculo do PIS/COFINS	16
15	1.11.2.2.12.14. Inclusão dos valores referentes ao pagamento da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) criada pelos Estados, na base de cálculo do PIS/COFINS	2
16	1.11.2.2.12.15. Inclusão da contribuição previdenciária rural substitutiva - FUNRURAL e do seu adicional de 0,1% para o financiamento da aposentadoria especial para o SAT/RAT na base de cálculo do PIS/COFINS - art. 22-A da Lei 8.212/91	9
17	1.11.2.2.12.16. Inclusão da contribuição para o SENAR na base de cálculo do PIS/COFINS - art. 22-A § 5° da Lei 8.212/91	8
18	1.11.2.2.12.17. Impossibilidade de exclusão dos valores repassados a título de remuneração aos profissionais e estabelecimentos credenciados da base de cálculo do PIS/COFINS das operadoras privadas de planos de assistência à saúde	8
19	1.11.2.2.12.18. Inclusão da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na base de cálculo do PIS/COFINS	4
TOTAL DE PROCESSOS		22.435

(*) dados de 09/05/2025

27. Além desses inúmeros casos que envolvem teses que ainda não chegaram a este Supremo Tribunal Federal ou que já foram reconhecidas como de

caráter infraconstitucional por esta Corte, cumpre destacarmos os números correspondentes a três discussões específicas que estão em julgamento neste Supremo Tribunal Federal e que representam um volume enorme de processos com decisões díspares entre si.

28. Mencione-se que nem mesmo a afetação dos temas para julgamento em regime de Repercussão Geral conteve o volume de ações e decisões judiciais relativos à matéria.

29. Em um levantamento realizado nas bases de dados da Procuradoria da Fazenda Nacional para o período de 01/01/2024 até 03/06/2025, podem ser apresentados como representativos de uma controvérsia judicial relevante os processos referentes aos temas 118, 843 e 1.067, todos com Repercussão Geral reconhecida. Eis a tabela de dados:

Matéria	Total processos	Tipo Ato	Resultado FN	Processos únicos
Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS (TEMA 118 RG - RE 592616)	42.460	Acórdão	Desfavorável	196
		Interlocutória	Favorável	169
			Indeterminado	13
			Parcial	37
			Desfavorável	966
		Monocrática	Favorável	454
			Indeterminado	1
			Parcial	69
			Desfavorável	11

Inclusão de PIS/COFINS na base de cálculo do PIS/COFINS (TEMA 1067 RG – RE 1233096)	44.724	Acórdão	Favorável	9
			Indiferente	3
			Desfavorável	101
		Sentença	Favorável	293
			Parcial	9
			Favorável	287
			Indeterminado	8
			Parcial	4
		Interlocutória	Desfavorável	52
			Favorável	1.000
			Parcial	21
		Monocrática	Desfavorável	1
			Favorável	21
			Indeterminado	1
			Indiferente	5
		Sentença	Desfavorável	3
			Favorável	257
			Parcial	4
Inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS no regime não cumulativo (TEMA 843 RG - RE 835818)	3.580	Acórdão	Desfavorável	11
			Favorável	52
			Parcial	15
		Interlocutória	Desfavorável	68
			Favorável	255
			Parcial	15
		Monocrática	Desfavorável	5
			Favorável	5
			Indiferente	1
		Sentença	Desfavorável	27
			Favorável	46
			Parcial	14

Fonte: Sistema de Acompanhamento Judicial – SAJ/PGFN

30. De saída faz-se o *disclaimer* no sentido de que o número total de decisões não corresponde ao número total de processos porque o registro da matéria do processo é automatizado e o das decisões depende de providência manual. Assim, há uma diferença entre os processos cadastrados com a respectiva matéria e o total de decisões proferidas.

31. Percebe-se, de todo modo, que não há uniformidade de entendimento quanto aos temas em referência, tomados exemplificativamente, ensejando a constatação, no caso, da existência de um interesse geral na solução imediata da controvérsia em torno da validade constitucional dos artigos 1° da Lei n° 10.637/2002; 1° da Lei n° 10.833/2003; e 2° da Lei n° 9.718/1998, que permitem a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre a receita ou faturamento.

32. O instrumento processual ora acionado, dessa feita, qualifica-se como adequado ao reconhecimento da compatibilidade das disposições legais em questão com o Texto Constitucional, em sede de controle concentrado, evitando-se, assim, a proliferação ainda maior de demandas pelo território nacional e obtendo-se um pronunciamento definitivo do Plenário do guardião maior da Constituição Federal, com efeitos erga omnes.

33. Resta patente, assim, a existência de controvérsia judicial relevante, apta a ensejar a admissibilidade da presente ação declaratória.

3. DO MÉRITO

34. Como visto, a partir da fixação da tese segundo a qual "*o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins*", firmada no

julgamento de mérito do Tema 69 de Repercussão Geral, iniciou-se a profusão de demandas judiciais que objetivam equiparar o que restou ali decidido em relação à incidência de outras grandezas na base de cálculo das citadas contribuições sociais, com a prolação de decisões que desafiam a estabilidade do Sistema Tributário Nacional.

3.1. A necessidade de coerência do Sistema Tributário Nacional previsto na Constituição – papel da Corte Constitucional

35. Em nosso sistema constitucional, podemos verificar a existência de subsistemas que convivem e convergem para a formação da norma fundamental editada em 1988. Neste leque de disposições, o Sistema Tributário Nacional é parte relevante do núcleo do Estado Brasileiro, tendo sido criteriosamente descrito pelo legislador constituinte originário.

36. A doutrina do Direito Tributário defende a existência de uma Teoria da Constituição Tributária, composta pelas normas e princípios que compõem este sistema, direcionado a estabelecer uma ordem para a atuação do Estado Fiscal, especialmente a respeito dos comportamentos vedados ou permitidos ao poder público. Nesta mesma seara vem se estabelecendo a possibilidade de que este sistema seja permeado pela interpretação de valores espraiada por toda a Constituição, especialmente aqueles relacionados à justiça fiscal.

37. Como afirma Ricardo Lobo Torres[22], "a Teoria do Sistema Tributário Nacional será a teoria da sistematização do Direito Tributário objetivo". O Sistema Tributário, ao adquirir racionalidade e ao deixar de ser apenas uma

[22] TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Renovar, 2009. Página 346.

realidade histórica, necessita dos instrumentos teóricos que possibilitem sua institucionalização. A Ciência do Direito Tributário preenche a sua vocação ordenadora e sistematizadora quando formaliza em um ordenamento planejado o Direito Tributário, que é um conglomerado (*Konglomerat*), um caos (*Chaos*), uma selva (*Dschungel*), uma confusão (*Wirrwar*), um labirinto (*Irrgarten*), um matagal (*Dickicht*)[23].

38. É nesse contexto que se insere a Constituição Fiscal, como um conjunto de normas e princípios constitucionais que regem a atividade financeira do Estado. A Constituição Fiscal estabelece os parâmetros para a tributação, a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos, buscando garantir a justiça fiscal, a eficiência na gestão dos recursos e a conformidade com os princípios democráticos.

39. À evidência, um sistema que viabilize a institucionalização do Direito Tributário deve guardar coerência entre suas disposições, de maneira que o funcionamento deste mecanismo não possa ser prejudicado por situações que escapam às engrenagens inicialmente propostas.

40. Em um ordenamento como o brasileiro, no qual a Constituição impõe o controle de validade das leis por uma Corte Constitucional, esse Supremo Tribunal Federal possui função determinante no alinhamento das peças do Sistema Tributário Constitucional.

41. Para além de uma decorrência lógica da função exercida pelo Tribunal Constitucional, a necessidade de coerência entre a interpretação das disposições do Sistema Tributário também é corolário da própria segurança jurídica, valor social consagrado juridicamente no núcleo da Carta de 1988. É

---

[23] Klaus Tipke citado por Lobo Torres. "*Steuerrechtswissenschaft und Steuersystem*". Festschift für Gerhard Wac ke. Kõln, 1972, p. 212.

curial que a palavra firmada por quem detém a última *ratio* sobre determinada matéria convirja com posicionamentos anteriores deste interlocutor, associada à própria conformação com o sistema posto.

42. A falta de segurança jurídica, por sua vez, pode levar a questionamentos sobre a legitimidade da Corte, tanto do ponto de vista sociológico (percepção de falta de confiabilidade) quanto do ponto de vista legal (aplicação inconsistente do direito). O professor de Harvard, Richard H. Fallon Jr., divide a legitimidade de uma Suprema Corte em três categorias: legitimidade sociológica, legitimidade moral e legitimidade legal. A sociológica depende de uma perspectiva externa – o público vê o sistema jurídico e suas instituições como dignas de respeito e obediência; a moral relaciona-se a um conceito inerentemente normativo, questionando se as pessoas devem tratar um regime jurídico ou suas instituições como dignas de respeito e obediência; já a legitimidade legal depende de uma perspectiva interna. Assim, uma decisão da Suprema Corte é legalmente legítima se os Juízes usarem métodos interpretativos que são geralmente aceitos dentro da cultura jurídica[24].

43. Neste aspecto, a palavra final a ser dada pela Suprema Corte no que concerne ao funcionamento do Sistema Tributário Constitucional está intrinsecamente relacionada à aceitação, pela sociedade, do regime de tributação estabelecido no Estado Democrático de Direito. É dizer, em Bruce Ackerman[25], que sua legitimidade repousa, em grande medida, na percepção de que suas decisões são baseadas em princípios jurídicos sólidos e não em preferências políticas.

44. Em suma, o papel das cortes constitucionais é o de mediar a

---

[24] *Law and Legitimacy in the Supreme Court* By Richard H. Fallon, Jr. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 2018.

[25] *We the People*, Volume 2 Publisher: Belknap Press, Year: 1998.

tensão entre a estabilidade e a mudança. Elas devem, ao mesmo tempo, preservar a integridade da Constituição e adaptá-la às novas demandas da sociedade, buscando sempre manter sua legitimidade tanto perante o povo quanto perante a comunidade jurídica.

45. É justamente **este papel que a presente demanda pretende extrair dessa Suprema Corte, pacificando o ambiente de negócios com relação à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, de maneira a trazer previsibilidade tanto para o Fisco quanto para o empresariado.**

3.2. A visão jurídica e a lógica econômica da tributação do faturamento – Teoria do Fluxo Circular da Renda

46. Como posto, cabe a essa Corte Constitucional trazer estabilidade ao Sistema Tributário, pacificando a disputa de narrativas a respeito da interpretação constitucional a ser seguida pela sociedade em relação ao encaminhamento das regras para o exercício da atividade de tributação.

47. Para o caso específico da definição da grandeza constitucional estabelecida como hipótese de incidência para as contribuições ao PIS e à COFINS, mostra-se fundamental que essa Suprema Corte consolide o alcance de seus julgados e as suas consequências no funcionamento do sistema.

48. **O ponto de partida para essa atividade pacificadora reside na desmistificação de que o atual Sistema Tributário Constitucional pátrio vedaria, em absoluto, a incidência de um tributo sobre o montante representado por outro tributo.**

49. Não é novidade que o fenômeno tributário se escora em diversos

elementos da vida social para produzir efeitos. Intrinsecamente ligados ao fenômeno da tributação estão os atos que representam circulação de riqueza e são detidamente estudados pela Ciência Econômica. A propósito, Ricardo Lobo Torres[26] é expresso ao mencionar que a Economia Política é parte indissociável do Sistema Tributário. Veja-se:

> As relações entre a Teoria do Sistema Tributário Nacional e a Economia Política são íntimas e profundas, mercê do alto grau de normatividade de que ambas são dotadas, nunca olvidado pela Economia e frequentemente obscurecido no pensamento jurídico.
>
> A construção jurídica do sistema tributário nacional tem que se fazer sob a perspectiva do seu relacionamento com os principais problemas estudados pela Economia, como sejam o pleno emprego, a redistribuição de rendas, a fixação de preços, a conservação dos recursos nacionais, a saúde das empresas, o controle de inflação, o desenvolvimento econômico, etc.

50. Com supedâneo nessa premissa, ao tratar da ideia de tributação sobre uma grandeza empresarial típica, tal qual a expressão "faturamento ou receita", utilizada pelo Constituinte para exigir as contribuições ao PIS e à COFINS, é necessário investigá-la tanto pela ótica jurídica, a partir da definição de conceitos adotados pelo ordenamento, quanto pelo prisma da Economia, com base na sistemática de circulação de riqueza dentro de uma sociedade.

51. Sob o aspecto jurídico, já é cristalizada no âmbito dessa Suprema Corte o conceito de faturamento utilizado para fins de definição da hipótese de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS. Dentre as diversas transcrições possíveis sobre a matéria, tomamos as bem resumidas palavras do Ministro ALEXANDRE DE MORAES quando do julgamento do Tema 630 de Repercussão Geral:

> (...) o conceito de renda bruta de venda de mercadorias e serviços coincide com o de faturamento - que, para efeitos fiscais, não se limita às vendas

[26] *Ob. cit.*, página 352.

> acompanhadas de fatura, mas abrange o produto de todas as vendas, mesmo aquelas não acompanhadas de fatura. O que se quis esclarecer nesse julgado, na mesma linha do voto que proferira o Ministro ILMAR GALVÃO, no RE 150.764 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 2/4/1993), que analisava na ocasião a constitucionalidade do FINSOCIAL, contribuição que antecedera a COFINS, foi que o conceito de renda bruta de venda de mercadorias e serviços coincide com o de faturamento - que, para efeitos fiscais, não se limita às vendas acompanhadas de fatura, mas abrange o produto de todas vendas, mesmo aquelas não acompanhadas de fatura. Isso, porém, não afastou do conceito de faturamento o resultado financeiro decorrente da atividade que compõe o objeto social da empresa, haja vista que "faturamento representa não apenas o ato de faturar, mas, sobretudo, o somatório do produto de vendas ou de atividades concluídas num dado período. Representa, assim, o vulto das receitas decorrentes da atividade econômica geral da empresa" (JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO. Contribuições Sociais no Sistema Tributário. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 193). MELO. Contribuições Sociais no Sistema Tributário. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 193).

52. Mais adiante, após historiar outros julgados a respeito da definição de faturamento, arremata:

> **Com base nos argumentos até aqui lançados, conclui-se que esta CORTE assentou que, mesmo antes da edição da EC 20/1998, o conceito de faturamento abrange a receita operacional decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços ou mercadorias e serviços, desde que vinculadas à ideia de produto das atividades típicas empresariais, de acordo com o objeto social.**

53. Nesse contexto é que fora inicialmente julgado o RE nº 240.785 (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2014) e, posteriormente, o RE nº 574.706, sob a relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA, já sob a égide da Repercussão Geral do Tema 69.

54. Os votos proferidos no julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral, como fartamente mencionado, têm se alinhado para admitir a definição de faturamento já entabulada por esse Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de que o voto da Ministra Relatora conduziu a maioria da Corte a entender que a parcela

relativa ao ICMS devido pelo contribuinte não estava incluída naquela grandeza econômica.

55. A discussão transita pela conclusão adotada nos votos vencedores de que o valor relativo ao ICMS devido precisa ser decotado da base de cálculo do PIS e da COFINS porque não pertence à empresa contribuinte, mas à unidade federativa titular do poder de exigir o tributo estadual. Essa é a leitura jurídica extraída do precedente.

56. Inobstante, é preciso levar em consideração que, tal qual exposto em diversas passagens desta peça, esse Supremo Tribunal Federal, em oportunidades que se sucederam ao julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral, para além de uma lógica jurídica pautada na definição de receita ou faturamento, também se valeu de fundamentos econômicos para firmar que não há uma regra pela qual todos os dispêndios precisam ser decotados da base de tributação.

57. Mencione-se, a propósito, o julgamento da questão entabulada nos Temas 1048[27] e 1135[28] de Repercussão Geral, nos quais se discutia a inclusão de ICMS e de ISS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva (CPRB), cuja hipótese de incidência é justamente a receita ou faturamento.

58. A base de incidência desta contribuição – CPRB – é a mesma do PIS e da COFINS (receita ou faturamento). Inobstante, nos julgados mencionados, prevaleceu o argumento de que a tributação, neste caso, era uma medida alternativa ao financiamento da seguridade social a partir da incidência da exação sobre a folha de salários. Assim, concluiu essa Excelsa Corte que a inclusão dos tributos dos entes

---

[27] "*É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB*"

[28] "*É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB*"

subnacionais deveria ser mantida sob a rubrica faturamento ou receita para fins de incidência da contribuição, em que pese também sejam repassados às Fazendas titulares do poder de tributar. Ou seja, não resta dúvida de que se trata de uma base de incidência possível no ordenamento jurídico nacional.

59. Veja-se, desse modo, que a lógica adotada nos precedentes posteriores ao julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral leva em consideração diversos outros elementos que não somente o repasse do valor recebido pela empresa a uma entidade diversa, evidenciando que há que se levar em conta a lógica econômica do fluxo de riqueza. Aliás, esse ponto fora arguido quando do julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral, mas, diante das peculiaridades daquele caso, não restou consagrado pelo entendimento majoritário dessa Suprema Corte.

60. Pelo didatismo de sempre, o voto do Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento do Tema 69 merece breve transcrição:

> Principio por afastar o costumeiro argumento de que "o ICMS não é faturamento nem receita".
>
> (...)
>
> **É preciso destacar, ademais, que o adquirente da mercadoria ou do serviço, embora possa arcar com o ônus financeiro (caso lhe tenha sido transladado) do ICMS e daqueles outros gastos, desembolsa importe que juridicamente não é tributo – até porque inexiste relação jurídica tributária relativa ao imposto entre ele e a vendedora ou a prestadora, ou entre ele e o Estado membro – nem pagamento de salário ou de tarifa de energia elétrica, mas sim preço, o qual decorre de uma relação contratual firmada com a vendedora ou com a prestadora de serviços.** Esse entendimento ficou bem cristalizado no julgamento recentíssimo do RE nº 608.872/MG, de minha relatoria (julgado em 23/2/17), ocasião em que o Plenário da Corte, por unanimidade, deixou de reconhecer imunidade às entidades assistenciais quando elas adquirem bens e serviços no mercado interno, visto figurarem na posição de meras consumidoras (contribuintes de fato). É preciso destacar, ademais, que o adquirente da mercadoria ou do serviço, embora possa arcar com o ônus financeiro (caso lhe tenha sido transladado) do ICMS e daqueles outros gastos, desembolsa importe que juridicamente não é tributo – até porque

> inexiste relação jurídica tributária relativa ao imposto entre ele e a vendedora ou a prestadora, ou entre ele e o Estado membro – nem pagamento de salário ou de tarifa de energia elétrica, mas sim preço, o qual decorre de uma relação contratual firmada com a vendedora ou com a prestadora de serviços. Esse entendimento ficou bem cristalizado no julgamento recentíssimo do RE nº 608.872/MG, de minha relatoria (julgado em 23/2/17), ocasião em que o Plenário da Corte, por unanimidade, deixou de reconhecer imunidade às entidades assistenciais quando elas adquirem bens e serviços no mercado interno, visto figurarem na posição de meras consumidoras (contribuintes de fato).
>
> **Em sentido correlato, a vendedora ou a prestadora, embora recebam preço em que podem estar inseridos os ônus financeiros do ICMS e daqueles outros gastos, obtêm recurso que juridicamente não é tributo nem recebimento de salário ou de tarifa de energia elétrica – como diria a doutrina mais tradicional, elas não exercem nem intermedeiam o exercício do jus imperii relativo ao imposto sobre o adquirente –, mas sim auferem receita ou faturamento originários da aludida relação contratual.** E, havendo, nos termos das leis de regência, o auferimento de receita ou de faturamento, surge para o contribuinte o dever de pagar as aludidas contribuições. **Não me impressiona, portanto, a assertiva frequente de que o contribuinte do PIS/Cofins não fatura "tributo", até porque ele não recebe tributo, mas sim preço.**
>
> Em suma, o ônus financeiro do ICMS transferido, por meio do preço convencionado da mercadoria ou do serviço, para dentro da receita ou do faturamento está abrangido pela materialidade do PIS/Cofins.

61. É exatamente por essas premissas que se avança de uma lógica jurídica de definição de receita ou faturamento para uma lógica econômica, de fluxo de capitais, onde a grandeza de incidência do PIS e da COFINS está atrelada ao ingresso de recursos no caixa da empresa, por força da circulação da renda franqueada por uma operação comercial anterior, seja ela qual for.

62. Exsurge o que, em sistemas econômicos, se define como uma **teoria do fluxo circular da renda**. Esta nada mais é do que um modelo econômico que representa a circulação de renda entre os diferentes agentes de uma economia.

63. A teoria do fluxo circular da renda é um modelo econômico que ilustra como o dinheiro se move através de uma economia. A expressão "fluxo

circular" remonta à ideia, desde sua concepção, de que o dinheiro é um só e que, graficamente, este mecanismo é representado em um diagrama sem ponto de início ou fim[29].

64. Dessa forma, quando o constituinte elege determinado signo presuntivo de riqueza que sirva como hipótese de incidência para a tributação, naturalmente ele levou em consideração o fato de que o dinheiro correspondente àquela grandeza foi objeto de tributação em outro ou no mesmo momento. Por isso a expressão "Sistema Tributário" condiz fielmente com o desenho institucional preconizado na Constituição: exatamente porque o conjunto de fatos geradores descritos pela Lei Maior opera em um regime horizontal, em que cada um deles atinge um signo econômico diverso, mas que, na realidade, podem se encontrar no mesmo ato da vida empresarial ou pessoal.

65. Essa realidade também está presente, sem maiores conturbações, nas teorias corporativas, em que a determinação do preço de um bem ou serviço tende a considerar, na maioria dos casos, o total dos seus custos de produção.

66. Tratando de receita ou faturamento, estabelecer uma relação com as teorias da administração empresarial que estudam a formação do preço de venda é algo também relevante para a definição da questão jurídica em pauta.

67. Nesta matéria, admite-se que a formação do preço de venda leva em conta basicamente dois elementos: o mercado e os custos de produção. E nestes últimos estão inseridos, evidentemente, os tributos.

68. O método baseado no custo da mercadoria é o mais usual na prática dos negócios e, se a base for o seu custo total, então a margem adicionada

[29] A ideia do fluxo circular já estava presente no trabalho de Richard Cantillon (1730). Mas foi François Quesnay quem desenvolveu e visualizou este conceito no chamado *Tableau économique* (1758).

deve ser suficiente para cobrir lucros esperados pela empresa. Se a base for formada por custos variáveis, a margem adicionada deve ser suficiente para cobrir os custos fixos, além do lucro almejado.

69. Esse processo de adicionar uma margem fixa a um determinado custo-base está inserido na fórmula básica do preço de venda pela metodologia do custeio pleno PV = Lucro + Custos[30], onde os impostos sobre as vendas, as taxas incidentes sobre as vendas, as despesas administrativas fixas, as despesas de vendas fixas e os custos indiretos de fabricação fixos estão inseridos na grandeza final representada pelo preço.

70. Diante desses pressupostos, não se concebe a compreensão de que o Sistema Tributário Nacional previsto na Constituição, ao eleger a grandeza faturamento ou receita como um elemento para a incidência tributária, não levou em consideração todo o mecanismo de formação desta variável econômica já há muito desenvolvido pelas ciências econômicas e empresariais.

71. **O que se extrai de todas essas premissas econômicas abordadas é que a *ratio decidendi* do Tema 69 de Repercussão Geral não foi uma suposta vedação constitucional à incidência de um tributo sobre outro, pois a teoria do fluxo circular de renda demonstra que essa circunstância permeia a própria concepção do Sistema Tributário Nacional. Afigura-se que a *ratio decidendi* ali entabulada transitou, de maneira específica, pelas peculiaridades do ICMS, na medida em que a incidência de tributo sobre tributo é um imperativo da própria vida empresarial/econômica.** Esse ponto é indisputável na leitura do voto do Ministro LUIZ FUX, que compôs a corrente vencedora no Tema

---

[30] Bacci, João Robles, Clemi. *Abordagem teórica da formação do preço de venda.* **Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XX – VII Congresso del Instituto Nacional de Costos.**

69:

> Eu não estou dizendo que tributo não pode incidir sobre tributo. Isso é uma técnica nossa, é uma técnica universal. Há pareceres aqui onde se demonstra que, no mundo inteiro, é possível tributo sobre tributo. O que nós estamos analisando aqui é como se faz a exegese de uma expressão constitucional, a ponto de respeitar-se os limites do poder tributário do Estado.

72. É preciso enfatizar que o que se põe em debate nesta demanda não é um eventual juízo de valor a respeito da possibilidade (econômica, corporativa e jurídica) de um tributo incidir sobre montante já oferecido à tributação por outra exação. Não se defende que este seja um modelo de sistema tributário ideal, apenas se advoga que o Constituinte, ao elaborar a moldura do Sistema Tributário Nacional, não se descurou deste fato; muito ao contrário, admitiu sua existência conformando as regras elaboradas a este mecanismo. Esse é o plano a ser seguido.

73. Dito de outra forma, tem-se um dado: o Sistema Tributário Nacional permite a incidência de tributo sobre tributo. E, em se tratando de tributo incidente sobre o faturamento, as parcelas que compõem o preço de venda do bem ou serviço (independentemente de serem custos operacionais ou tributários) são objeto de incidência das contribuições à seguridade social. A exceção fica por conta dos elementos postos no sistema a partir das ressalvas constitucionais ou daquelas incluídas pelo exercício da jurisdição constitucional por parte dessa Suprema Corte (no caso, do valor relativo ao ICMS).

3.3. Os fundamentos para a mudança operada no Sistema Tributário Constitucional a partir do julgamento do Tema 69 de Repercussão Geral – situação *sui generis* da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS

74. Rememore-se que a tese firmada na apreciação do mérito do referido tema foi a de que "*o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins*".

75. A decisão de excluir o ICMS da grandeza *receita* ou *faturamento*, para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, promoveu mudança na interpretação do Texto Constitucional. Não por outra razão, o julgado teve seus efeitos firmados apenas para o futuro, considerando a inovação efetivada no sistema de tributação traçado pelo legislador constitucional.

76. No julgamento ora sob exame, o montante arrecadado a título de ICMS através do preço do produto vendido e que transita pela contabilidade da empresa foi considerado como ingresso temporário. O caminho percorrido pelo montante do ICMS tem início na emissão da fatura de venda de produto com o valor do imposto incluso e destacado; segue-se o pagamento da fatura e o montante retorna financeiramente ao vendedor, já integrado ao preço; finalmente, com a arrecadação do valor total do preço, o ICMS é apurado como imposto a recolher, após o abatimento dos créditos de entrada.

77. **Ocorre que toda a controvérsia envolvendo a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais (receita) se deu por uma razão principal: o montante do imposto estadual integra obrigatoriamente o preço do produto vendido *por força de transferência legal obrigatória*.**

78. A obrigação de transferência, e consequente repasse, é determinada pela Lei **Complementar** nº 87/1996, norma nacional que regulamenta o ICMS, que em seu artigo 13 prevê expressamente o mecanismo obrigacional:

> Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
> I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor

da operação;
(...)
§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

79. Desse modo, a aderência do imposto estadual ao preço do produto decorre de norma nacional, de observância por todos os entes federativos.

80. Note-se que não se está aqui a tratar da efetiva transferência de ônus econômico-financeiro do imposto, mas do dever do vendedor/contribuinte de proceder à integração do montante do imposto à sua própria base (o preço da operação de venda), conforme obrigação entabulada pelo dispositivo legal acima transcrito. O repasse do montante do imposto, de modo a integrá-lo ao preço do produto, ou do valor da operação, antes de revelar técnica de composição de base de cálculo, impõe ao contribuinte verdadeira obrigação jurídica.

81. Nesse sentido, de que a transferência do imposto no preço do produto ou do valor da operação como obrigação jurídica, Ricardo Lobo Torres fala em princípio da repercussão legal obrigatória, segundo o qual a carga econômica do ICMS deve repercutir sobre o contribuinte de fato.

82. Para a doutrina estrangeira, mais especificamente no caso dos estudos acerca do IVA, a realização da obrigação do sujeito passivo em repercutir o tributo se concretiza quando da emissão da fatura. O imposto seria liquidado na fatura para tributar o consumidor final, razão pela qual, ao exigir o imposto liquidado na fatura, o sujeito passivo, ou contribuinte de direito, cumprirá um dever legal. A repercussão jurídica, nesses termos, seria a obrigação – não a faculdade – do sujeito passivo em fazer incidir (mediante procedimentos de lançamento ou escrituração) a respectiva carga fiscal ao repercutido, terceiro.

83. Com efeito, se a repercussão, nesses casos, fosse mero "direito ao repasse", o adquirente revendedor, também contribuinte do ICMS, por exemplo, não poderia tomar créditos dos produtos comprados, pois ficaria ao alvedrio fiscal de seu fornecedor. Seu direito à não cumulatividade é viabilizado pelo dever jurídico de repasse por aquele.

84. E, exatamente no cenário dessa dinâmica jurídica, entre repassar e devolver o montante do ICMS, é que esse Excelso Tribunal interpretou, muito pontualmente, o caráter de mero ingresso temporário destes valores na contabilidade das empresas contribuintes de PIS e COFINS. É dizer que a qualificação do ICMS como ingresso temporário, e sua consequente exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, se deu em razão de condições e pressupostos muito particulares do imposto, que não podem ser replicadas quanto a outros tributos.

85. Essa conclusão é inegável a partir da leitura do voto vista do Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento ainda não concluído do Tema 118 de Repercussão Geral. Transcreve-se:

> **Com efeito, o julgamento do Tema nº 69 esteve intimamente conectado com o imposto estadual, cujo regime se diferencia deveras daquele do ISS.** Nesse ponto, cumpre recordar o esclarecimento do Ministro Cezar Peluso, no RE nº 240.785/MG, o qual serviu muito de base para o julgamento do mencionado tema: o problema da inclusão do imposto estadual na base de cálculo daquelas contribuições decorria de sua técnica de arrecadação.
> Resumidamente, no ICMS, por força da não cumulatividade, existe um crédito em razão da entrada da mercadoria no estabelecimento. Quando ela é vendida, surge o débito, sendo o montante do imposto destacado na nota fiscal de venda. Após realização do cotejo entre créditos e débitos, havendo saldo devedor, o contribuinte deverá recolher a quantia respectiva.
> (...)
> Toda essa técnica é legalmente imposta, não podendo o contribuinte se portar de outra maneira, se não for permitido. Pode-se argumentar, assim, que, há uma espécie de repercussão escritural do ICMS – a qual perpassa, necessariamente, pela receita ou pelo faturamento – para o próximo da cadeia econômica

> (...)
> **No ISS, contudo, não existe aquela técnica de arrecadação, que é própria do ICMS. O imposto municipal não está sujeito à não cumulatividade. Ademais, não é ele destacado na nota fiscal por força de sistemática de tributação igual ou análoga à citada (muito embora a Constituição estabeleça que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços).**
> **Anote-se, além disso, que o contribuinte do ISS é o prestador de serviços. É ele, portanto, quem deve pagar, em nome próprio, o tributo**.
> A propósito, o prestador de serviços pode se valer de quantias conectadas com lucros acumulados (de períodos anteriores) para pagar o ISS devido numa prestação de serviços, sem "passar para frente" (ou seja, sem incluir no preço) o valor do tributo. Vide que, nessa hipótese, ele se utilizou de quantia que integrava seu próprio patrimônio para honrar o débito tributário.
> Se, no lugar disso, o prestador majorar o preço do serviço prestado para pagar o respectivo imposto? Certamente isso pode ser feito. Mas, ao embutir o valor do ISS a ser recolhido no preço cobrado, o prestador do serviço estará fazendo isso por livre e espontânea vontade.
> Afinal, não existe determinação constitucional nem legal no sentido de que essa transferência do ônus econômico do imposto deva ser realizada. De mais a mais, não há normas ditando que o ISS deva seguir aquela mesma técnica de tributação que é própria do ICMS. Isto é, não existe repercussão escritural do ISS para o próximo da cadeia econômica. (Grifou-se).

86. **Assim, diante das premissas que constam de votos proferidos no Tema 118 e dos julgados anteriormente listados (Tema 75, Tema 1024, Tema 1048 e Tema 1135), conclui-se que a situação que respaldou o julgamento do Tema 69 é excepcional, e, por isso, deve ter suas razões de decidir interpretadas restritivamente. O entendimento apenas deve ser aplicável à discussão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, justamente em decorrência das características típicas do recolhimento do tributo, que levaram essa Suprema Corte a considerar que ele representaria mero repasse não integrante do faturamento das empresas.**

87. Apenas *ad argumentandum*, deve-se mencionar que, ainda que não se entenda que a situação de julgamento do Tema 69 configura uma

excepcionalidade no ementário de precedentes dessa Excelsa Corte (nos moldes ora expostos), é possível que esse mesmo Tribunal Constitucional adote posição diferente em julgados posteriores a respeito do mesmo tema, operando-se a superação de seu entendimento anterior, situação plenamente admitida pelo sistema de precedentes.

88. Nesse sentido, vale rememorar o voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no julgamento do Tema 118 de Repercussão Geral:

> Não obstante os argumentos utilizados pela douta maioria no caso do ICMS, filio-me à corrente divergente, capitaneada pelo Ilustre Ministro EDSON FACHIN, no sentido de que o valor do tributo recolhido pelo contribuinte e posteriormente repassado ao Município integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. Quanto ao ISS, o raciocínio é o mesmo. O valor recolhido pelo contribuinte integra, primeiramente, seu patrimônio, com consequente registro contábil e, apenas em momento posterior, com o repasse ao Município, sairá de sua disponibilidade e integrará o patrimônio do ente público. Esse é o entendimento mais coerente com a alteração promovida pela Emenda Constitucional 20/1998, ao fazer incluir também a receita como base de cálculo das contribuições sociais. A ideia, conforme se nota, foi de aumentar as hipóteses de incidência do PIS e da COFINS, para fazer abranger não apenas o faturamento, mas também todas as receitas auferidas pelo particular.

89. Na mesma linha, manifestou-se o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO:

> 3. O Min. Dias Toffoli, porém, abriu divergência para declarar a constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo das aludidas contribuições, tendo sido acompanhado pelo Min. Alexandre de Moraes. Ambos os Ministros destacaram que, apesar de os seus votos não terem prevalecido no RE 574.706, continuam não convencidos da tese firmada naquela oportunidade, pelo que não a estendem a este recurso extraordinário. 4. Nessa mesma linha, acompanho a divergência já instaurada. Tal como os Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, fiquei vencido no julgamento do RE 574.706. Todavia, penso que a matéria em questão não está doutrinariamente consolidada, razão pela qual mantenho a minha posição. Assim, nego provimento ao recurso

extraordinário.

90. Recentemente o Parecer exarado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, datado de 19 de agosto de 2025, nos autos do RE 835.818, Rel Min André Mendonça (peça 269), processo relativo ao tema 843 de repercussão geral, vai exatamente na mesma linha, qual seja, estabelecendo que o crédito presumido de ICMS não deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS porque não se trata de repasse ao Estado Membro, mas de valor que se incorpora ao patrimônio da pessoal jurídica e, portanto, deve ser objeto das exações. Transcrevemos:

> Os créditos presumidos de ICMS, ao serem apropriados pelos contribuintes, representam efetivo ingresso patrimonial, apto a aumentar a capacidade contributiva e a integrar o conceito constitucional de receita, tal como delineado no art. 195, I, "b", da Constituição, e não mera redução ou recuperação de custos. A hipótese difere do Tema n. 69 RG (RE n. 574.706 RG/PR4), em que a Corte decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porque, ali, o ICMS não constitui receita do contribuinte, mas, sim, do Estado, que apenas transita na conta da pessoa jurídica.

91. O único ponto, sobre o qual se insiste, é que haja consolidação do entendimento nos termos defendidos na presente demanda, de maneira a estancar a maior litigiosidade tributária já vista na história brasileira, decorrente da indevida extensão do precedente formado no Tema 69 de Repercussão Geral.

3.4. A necessidade de pacificação do sistema de incidência do PIS/COFINS até 2027 – Reforma Tributária como início de novo tempo sobre a discussão – fim do debate sobre as decorrências do Tema 69 – Passos para o futuro

92. Tal qual estabelecido desde as primeiras linhas da demanda que ora se apresenta, o que se busca através deste feito é uma decisão dessa Suprema Corte que pacifique o ambiente de negócios do país com relação à composição da

base de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.

93. Não é razoável e nem mesmo desejável que a convivência entre Fisco e contribuinte ocorra em um cenário no qual há uma mixórdia de demandas que decorrem de uma só tese jurídica e para as quais o Judiciário não consegue dar solução definitiva ou satisfatória em vista da profusão de casos propostos para julgamento, configurando um contexto de ampla insegurança jurídica em um Sistema Tributário dotado de vicissitudes.

94. Amartya Sen[31], prêmio Nobel de Economia em 1998, estabelece interessante relação entre segurança jurídica das instituições, desenvolvimento econômico e previsibilidade do ambiente de negócios de um país, explicando a relação entre a confiança nas instituições e a liberdade. A relação reside no fato de que a credibilidade das instituições impacta diretamente na capacidade dos indivíduos de realizar transações econômicas e de planejar o futuro, o que está intimamente ligado à liberdade econômica. Em outras palavras, a confiança nas instituições é um componente crucial da liberdade no contexto do desenvolvimento.

95. O ideal de Sistema Tributário perfeito permeia diversos estudos e projetos elaborados por grandes juristas e gestores públicos no afã de aprimorar a relação existente entre os tributos e a sociedade. Não obstante as inúmeras tentativas de se construir um sistema tributário perfeito, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, o fato é que esta possibilidade se mostra cada vez mais como uma quimera.

96. O diagnóstico de Lobo Torres acerca da existência de um sistema tributário perfeito é enfático – a perspectiva não passa de mera utopia:

---

[31] *Desenvolvimento como Liberdade.* Companhia das Letras.

> O final do século XX se caracterizou como a época em que as ideologias e as respectivas utopias chegaram ao impasse. Presenciamos o fim das construções utópicas, pois falhou "a maior utopia política da história", com a esperança na ditadura do proletariado, na justiça social e na vitória do socialismo real.
> Assiste-se também, em toda a parte, ao fim das utopias fiscais. Já não se espera a solução dos problemas sociais através de completa e inovadora reforma tributária que permita aos governos superar as dificuldades econômicas e redistribuir rendas. Desabou, por outro lado, a utopia socialista do Estado sem impostos, a viver exclusivamente da receita patrimonial.

97. E, a respeito das vicissitudes do sistema brasileiro, o tributarista assevera:

> A partir da década de 90 nos defrontamos com a necessidade de rever a Constituição de 1988, em razão das irracionalidades presentes nos seus diversos subsistemas: a) o sistema tributário nacional, que contém a estrutura das incidências segundo a base econômica, apresentava o defeito grave da superposição de tributos, como as do ICMS, IPI e ISS no plano dos impostos sobre circulação de bens e as do ICMS e COFINS e do IR e Contribuição Social sobre o Lucro na vertente das contribuições, com a sua transformação em impostos com destinação especial; b) o sistema do federalismo fiscal denotava séria irracionalidade política: centralizava poder normativo nas mãos do Governo Federal, principalmente no Executivo, mediante a edição de leis complementares e medidas provisórias e concentrava recursos nos cofres da União, com a diminuição dos repasses aos Estados e Municípios e com a criação indiscriminada de contribuições especiais; c) o sistema internacional tributário carecia de harmonização entre as tributações sobre a circulação de bens existentes no Brasil e nos países seus parceiros comerciais e esperava pela eliminação das incidências sobre as exportações, resquícios do mercantilismo. Mas hoje a situação da economia do País e o panorama internacional são diferentes. Já não se assiste, como vimos, nos países do primeiro mundo, à procura da utopia fiscal. De modo que soa extremamente antiquada qualquer proposta de revisão total do sistema.

98. Verifica-se que a abalizada doutrina do professor carioca reconhece as idiossincrasias do Sistema Tributário de 1988, admitindo a existência de sobreposição de tributos em diversas situações, tal como demonstrado até aqui.

99. A Reforma Tributária, aprovada pela Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, e regulamentada pela Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025, buscou atingir este ponto do Sistema Tributário.

100. Conforme previsão expressa dos artigos 156-A, inciso IX, e 195, § 17, da Constituição Federal, os novos tributos incidentes sobre o consumo – Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – não podem ter em sua base de cálculos montantes expressos de si mesmos e de outros tributos.

101. Apura-se que a preocupação do constituinte derivado é totalmente fundamentada. E isso apenas corrobora tudo o que se expôs até aqui relativamente ao Sistema Tributário Constitucional. Se a proposta encaminhada ao Congresso veiculou a determinação expressa para excluir da base de cálculo do IBS e da CBS os valores relativos a outros tributos, é porque este montante estaria ali inserido caso não houvesse a disposição. Vale o comando lógico de que não se pode retirar o que não está inserido.

102. Assim, ainda que não se exerça um juízo de valor a respeito da qualidade do Sistema Tributário brasileiro relativamente à admissão de incidência de um tributo sobre outro, é fato que, na reforma tributária que está em curso, houve a preocupação de exclusão específica do fenômeno, o que deixa muito mais claro o funcionamento do mecanismo no presente e como se pretende ele seja no futuro.

103. A presente demanda de controle concentrado coloca à disposição desse Supremo Tribunal Federal a possibilidade de estabelecer entendimento vinculante a respeito da forma de funcionamento do Sistema Tributário até a entrada em vigor da Reforma Tributária já aprovada. Após esse marco temporal, a discussão que dá origem a toda a celeuma narrada nesta

petição inicial perderá sua causa, passando a viger um novo ordenamento sobre a matéria, desapegado dos esqueletos do passado.

104. Diante disso, é fundamental que essa Suprema Corte reconheça a constitucionalidade dos dispositivos em discussão e faça cessar a crescente litigiosidade em torno do tema, pacificando o ambiente de negócios no país. Em especial, importante reconhecer a constitucionalidade da:

a) inclusão do ISS na base de cálculo de PIS/COFINS (afetado como Tema 118 de Repercussão Geral, Relator Ministro NUNES MARQUES);

b) inclusão do PIS e COFINS nas próprias bases (afetado como Tema 1067 de Repercussão Geral, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA);

c) inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS (afetado como Tema 843 de Repercussão Geral, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA).

4. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR

105. Para concessão de liminar em ação declaratória de constitucionalidade, assim como nas medidas cautelares em geral, é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

106. Diante do exposto, não resta dúvida acerca da constitucionalidade dos artigos 1° da Lei n° 10.637/2002; 1° da Lei n° 10.833/2003; e 2° da Lei n° 9.718/1998, que compõem o objeto desta ação declaratória.

107. Ademais, a concessão da medida liminar ora pleiteada com respaldo no artigo 21 da Lei nº 9.868/199932 faz-se necessária em razão da possibilidade de proliferação de decisões destoantes relativas à questão constitucional suscitada.

108. Como visto, as decisões que excluem determinadas grandezas da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, utilizando-se da mesma razão de decidir que amparou o julgamento do Tema 69 dessa Suprema Corte, violam preceitos da Carta Constitucional. A situação relatada, além de caracterizar o cumprimento do requisito do *fumus boni iuris*, comprova a necessidade de urgente intervenção desse Supremo Tribunal Federal, pois a existência de tais decisões gera insegurança jurídica sobre matéria de inegável relevância, com desprestígio à adequada prestação da tutela jurisdicional.

109. Por sua vez, o requisito do *periculum in mora* mostra-se presente diante da iminência da continuidade do julgamento dos Temas 118 e 843 de Repercussão Geral, que podem se consolidar de modo a causar ainda mais instabilidade no Sistema Tributário Constitucional.

110. Outrossim, a não exclusão das despesas tributárias na aferição da base de cálculo do PIS/COFINS é algo tão consolidado no sistema tributário brasileiro, que a sua retirada proporcionaria uma grande mudança nas regras vigentes e, por consequência, um impacto econômico significativo. Os valores são superlativos, justamente por ser algo inerente à tributação no Brasil. Especificamente a respeito dos temas 118, 843 e 1.067 de Repercussão Geral, o Anexo de Riscos

---

[32] "*Art. 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.*"

Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2.024 (Lei nº 14.791/2023) [33], bem como o PLDO enviado pelo Poder Executivo para o ano de 2.025[34], estimam, com base em estudos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os seguintes valores envolvidos:

- Tema 118 (RE 592.616) – 35,4 bilhões;
- Tema 843 (RE 835.818) - 16,5 bilhões;
- Tema 1.067 (RE 1.233.096) – 65,7 bilhões[35]

111. Inegável, na hipótese, a necessidade de solução abrangente que apenas o controle abstrato de constitucionalidade pode alcançar.

112. Essa Suprema Corte fixou, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 18, a precedência do controle concentrado sobre o difuso. Confira-se a ementa do aludido julgado:

> Medida cautelar. Ação declaratória de constitucionalidade. Art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98. COFINS e PIS/PASEP. Base de cálculo. Faturamento (art. 195, inciso I, alínea "b", da CF). Exclusão do valor relativo ao ICMS. 1. **O controle direto de constitucionalidade precede o controle difuso, não obstando o ajuizamento da ação direta o curso do julgamento do recurso extraordinário.** 2. Comprovada a divergência jurisprudencial entre Juízes e Tribunais pátrios relativamente à possibilidade de incluir o valor do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP, cabe deferir a medida cautelar para suspender o julgamento das demandas que envolvam a aplicação do art. 3º, § 2º, inciso I, da Lei nº 9.718/98. 3. Medida cautelar deferida, excluídos desta os processos em andamentos no Supremo Tribunal Federal. (ADC nº 18 MC, Relator: Ministro MENEZES DIREITO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 13/08/2008, Publicação em 24/10/2008; grifou-se).

---

[33] sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:47449

[34] https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/ldo/2026/tramitacao/proposta-do-poder-executivo - ANEXO V

[35] As estimativas de impacto fiscal destas demandas judiciais são fornecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB) e levam em consideração, na maioria dos casos, a perda total de arrecadação anual e uma estimativa de impacto de devolução, considerados os últimos cinco anos e a totalidade dos contribuintes, de modo que representa o máximo de impacto ao erário, que pode não se concretizar em sua totalidade

113. Na ocasião, o Ministro AYRES BRITTO pontuou que "*é nos processos de índole objetiva que o Supremo Tribunal mais rapidamente sai em defesa da Constituição*".

114. Destarte, presentes os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, postula-se a concessão de medida cautelar para que sejam suspensos os processos judiciais que envolvem a discussão relativa à inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS de valores relativos a tributos, benefícios fiscais e despesas empresariais. Em especial, pugna-se pela suspensão dos processos que tratam dos temas 118, 843 e 1067 de Repercussão Geral.

115. Assim, evidenciada a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, requer-se a concessão de medida cautelar, nos termos do artigo 21 da Lei no 9.868/1999, para que haja a determinação de que juízes e tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação das disposições normativas objeto da ação, até seu julgamento definitivo, ou pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, prorrogável, segundo entendimento desse Colendo Supremo Tribunal Federal, em especial, pugna-se pela suspensão dos processos que tratam dos temas 118, 843 e 1067 de Repercussão Geral, inclusive com a suspensão dos efeitos das decisões já proferidas nos referidos processos, até o julgamento final da presente ação.

5. DOS PEDIDOS

116. Assim, demonstrada a constitucionalidade dos artigos 1° da Lei n° 10.637/2002; 1° da Lei n° 10.833/2003; e 2° da Lei n° 9.718/1998, bem como a

presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida acautelatória, o Presidente da República pede:

a) liminarmente, a suspensão dos processos judiciais que envolvem a discussão relativa à inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS de valores relativos a tributos, benefícios fiscais e despesas empresariais[36], em especial, pugna-se pela suspensão dos processos que tratam dos temas 118, 843 e 1067 de Repercussão Geral, inclusive com a suspensão dos efeitos das decisões já proferidas nos referidos processos, até o julgamento final da presente ação.

b) no mérito, o julgamento pela procedência do pedido, para declarar a constitucionalidade dos artigos 1° da Lei n° 10.637/2002; 1° da Lei n° 10.833/2003; e 2° da Lei n° 9.718/1998, solucionando a controvérsia judicial atualmente existente para reconhecer que a receita ou faturamento das empresas, base de cálculo do PIS/COFINS, deve ser considerado sem a exclusão das despesas incorridas, inclusive as tributárias, reconhecendo-se, especialmente, a constitucionalidade (*i*) da inclusão do ISS na base de cálculo de PIS/COFINS, Tema 118 de Repercussão Geral; (*ii*) da inclusão do PIS/COFINS nas próprias bases, Tema 1067 de Repercussão Geral; e (*iii*) da inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS (Tema 843 de Repercussão Geral).

Solicita, ainda, a oitiva do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União para, respectivamente, parecer e manifestação.

Nesses termos, pede deferimento.

---

[36] Ressalvados, por força da fundamentação desta peça, aqueles em que a discussão se refere ao Tema 69 de Repercussão Geral.

Brasília, 19 de setembro de 2025.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS
Advogado-Geral da União

ISADORA MARIA B. R. CARTAXO DE ARRUDA
Secretária-Geral de Contencioso

PAULO MENDES DE OLIVEIRA
Advogado-Geral da União Adjunto

LEONARDO DE MENEZES CURTY
Procurador da Fazenda Nacional

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
MURILO PEREIRA LORENCIO DA SILVA
Data: 19/09/2025 16:06:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROL DE DOCUMENTOS:

1) Cópia da Lei nº 10.637/2002
2) Cópia da Lei nº 10.833/2003
3) Cópia da Lei nº 9.718/1998
4) Acórdão Repercussão Geral dos Temas: 118, 843 e 1067